

2026 年广东省深圳市公安局警务辅助人员招聘考试

《公安素质测试》模拟试卷

一、单项选择题（50 题，每题 1 分，共 50 分）

1. 根据我国《刑法》规定，下列关于刑事责任年龄说法正确的是：
 - A. 已满 14 周岁不满 16 周岁的人，犯抢夺罪的，应当负刑事责任
 - B. 已满 75 周岁的人过失犯罪的，可以从轻或者减轻处罚
 - C. 已满 14 周岁不满 18 周岁的人犯罪，可以从轻或者减轻处罚
 - D. 已满 16 周岁的人犯罪，应当负刑事责任
2. 王某和李某在菜市场嬉戏打闹。王某用尖刀挥舞阻止李某的前进，不小心刺中李某，并造成李某重伤。根据上述案件，下列说法正确的是：
 - A. 王某应该能认识到危害后果，构成（间接）故意伤害
 - B. 王某的行为构成过失致人重伤
 - C. 二人在菜市场打闹，构成寻衅滋事
 - D. 王某应该知道可能造成死亡结果，构成（间接）故意杀人
3. 下列选项中，_____行为属于紧急避险。
 - A. 轮船失事，船长迅速乘救生艇率先逃生
 - B. 在逃犯开车冲向闹市时，警察开枪将其打死
 - C. 刘某唆使自己豢养的狼狗咬陈某，陈某顺手操起地上木棍打死狼狗
 - D. 轮船刚驶离港口，遭遇暴风，船长为避免轮船倾覆，下令把船上货物抛入海中
4. 下列情形中，属于犯罪预备的是：
 - A. 甲向乙表示欲杀死丙
 - B. 甲正在盗窃时听到脚步声急忙逃走
 - C. 甲为了绑架乙而购买绳索、迷药等工具，但因乙未出现而没机会动手

- D.甲抢劫乙时遭乙奋力反抗
5. 医生张某在给病人开药时，因诊断错误开错药，护士郭某在用药时不小心用量过大致病人死亡，那么：
- A.张某和郭某构成共同犯罪
- B.张某和郭某不构成共同犯罪
- C.张某构成故意杀人罪，郭某构成过失杀人罪
- D.纯属意外事件
6. 下列关于自由刑的说法，正确的是：
- A.判决拘役执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日
- B.被判处拘役的犯罪分子，由公安机关就近执行
- C.有期徒刑最高不得超过 15 年
- D.管制的期限为一个月以上，六个月以下
7. 根据《刑法》规定，关于数罪并罚，下列选项正确的是：
- A.强奸过程中致人死亡的，应实行数罪并罚
- B.抢劫过程中为制服被害人而故意杀人的，应实行数罪并罚
- C.抢劫得手后，灭口的应实行数罪并罚
- D.绑架得手后，灭口杀人的，应实行数罪并罚
8. 在某刑事案件审理过程中，被告人张某坚持称自己承认罪行的供述是刑讯逼供所得。后经法庭调查该证据确属刑讯逼供所得。对于上述被告人的供述，下列说法正确的是：
- A.应对被告人的供述予以排除
- B.应当将该证据退回公安机关补充侦查
- C.可以继续将被告人供述作为定案依据
- D.可以将该证据退回检察院补充侦查

9. 在公诉案件中,如当事人认为该案的办案人员存在应当回避的情形,则有权要求回避,以下最不可能被要求回避的情形是:
- A.甲案的审判员是被告的表姐
 - B.审判员曹某曾担任过本案的辩护人
 - C.担任乙案侦查员的李某曾是犯罪嫌疑人的翻译
 - D.丁案的检察长范某的近亲属曾与被告在同一医院就诊
10. 谢某因涉嫌抢劫,被公安机关立案侦查。在侦查过程中,谢某提出要聘请律师。对此,下列说法正确的是:
- A.谢某不需经批准即有权聘请律师
 - B.侦查阶段,谢某无权聘请律师
 - C.谢某聘请律师要经过人民检察院的批准
 - D.谢某聘请律师要经过公安机关的批准
11. 某刑事案件中,甲用液体毒剂 A 使乙中毒身亡。甲到案后主动讲述其将液体毒剂 A 放入房间后 A 立即挥发,融入空气中,最后导致乙死亡。经专家现场检测后认定空气中的 A 气体是中毒源。本案中,液体毒剂 A:
- A.属于物证
 - B.属于鉴定结论
 - C.不属于法定证据种类
 - D.既是物证又是鉴定结论
12. 关于侦查行为的下列表述,正确的是:
- A.在侦查过程中,紧急情况下,可以对被害人强制检查
 - B.在侦查过程中,侦查机关可对案件有关的犯罪嫌疑人的财物依法扣押
 - C.在侦查过程中,检查和搜查妇女的身体,都应当由女工作人员进行
 - D.在侦查过程中,侦查人员搜查犯罪嫌疑人的家,必须持有搜查证
13. 根据行政许可法规定,行政许可是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。下列属于行政许可的是:
- A.派出所给居民甲制作发放居民身份证
 - B.市财政部门拨付给市民政局一笔办公经费

- C.县住建局审核同意了县公安局办公大楼改建项目
- D.公安局法制部门对民警报送的案件处理方案签署了同意意见
14. 关于行政机关组织许可听证，下列说法正确的是：
- A.应当在7日前将相关信息通知申请人、利害关系人
- B.行政许可听证可以由审查该行政许可的工作人员主持
- C.听证会一律公开举行
- D.听证可以不制作笔录
15. 有关部门向某消费金融公司发放《金融许可证》后，发现该公司所提交的申请材料系伪造。对于该许可证的处理，下列哪项是正确的？
- A.吊销 B.撤销 C.撤回 D.注销
16. 王某回国携带应申报物品而未向海关申报，海关认定王某的行为构成走私，对王某作出没收物品，并罚款1000元人民币的处罚。海关的上述处罚：
- A.是错误的，只能实施没收物品的处罚
- B.是错误的，只能实施罚款1000元的处罚
- C.是错误的，只能在没收与罚款中选择一种实施处罚
- D.是正确的，不违反一事不再罚原则
17. 下列说法错误的是：
- A.罚款与罚金的执行不同
- B.罚金为行政处罚的一种
- C.罚金以当事人违反刑事管理秩序为前提
- D.罚款是对违法相对人强制收取一定数量金钱，剥夺一定财产权利的制裁方法
18. 关于《中华人民共和国行政处罚法》，下列说法有误的是：
- A.行政机关因实施行政处罚的需要，可以向有关机关提出协助请求
- B.两个以上行政机关都有管辖权的，由共同的上一级行政机关指定管辖
- C.违法行为涉嫌犯罪的，行政机关应当及时将案件移送司法机关，依法追究刑事责任
- 任

- D.行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为
19. 某区生态环境局综合执法大队对 A 公司的重大违法行为已调查终结，根据调查结果，拟以区生态环境局的名义给予其较重的行为处罚，下列做法中正确的是：
- A.由生态环境局局长决定
- B.由综合执法大队队长决定
- C.由生态环境局局级领导集体讨论决定
- D.由综合执法大队队长召集承办人员集体讨论决定
20. 下列关于作出行政处罚需要达到的要求表述错误的是：
- A.行政机关必须查明事实，违法事实不清的，不得给予行政处罚
- B.行政机关在调查或者进行检查时，执法人员不得少于三人
- C.当事人有权进行陈述和申辩
- D.执法人员当场作出行政处罚决定的，需要出示执法证件
21. 不满_____周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。
- A.14 B.16 C.18 D.10
22. 下列哪些人不执行行政拘留处罚：
- A.已满十四周岁不满十六周岁的
- B.已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的
- C.七十周岁以上的
- D.怀孕或哺乳自己不满一周岁婴儿的
23. 下列行为中哪一种行为属于侵犯人身权利行为：
- A.结伙斗殴 B.冒用武功的名义损害他人健康
- C.抢夺 D.威胁人身安全

24. 非法持有鸦片不满_____克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款。
- A.一百 B.二百 C.三百 D.五百
25. 以下选项中不属于行政强制措施的是：
- A.有关人员在中国机场强行将从 M 国返华的甲隔离至酒店
- B.乙超市无证经营，行政机关将其从事的经营的部分物品扣押
- C.丙酒后在公共场所闹事，行政机关将其带离现场约束至酒醒
- D.丁因违规经营被处以罚款
26. 行政机关依法冻结存款、汇款的，向当事人交付的冻结决定书可不载明的事项是：
- A.冻结的账号和数额
- B.申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限
- C.行政机关的名称、印章和日期
- D.行政机关的职权
27. 关于行政强制，下列说法符合法律规定的是：
- A.除涉及人身自由的行政强制措施外，执行机关可以自行创设强制措施
- B.在行政强制执行过程中，可以达成执行协议
- C.行政强制措施可以由受委托的执法人员实施
- D.行政强制执行可以在夜间实施
28. 下列关于行政复议的表述，错误的是：
- A.行政复议所处理的争议是行政争议
- B.行政复议可以采取书面审查的办法
- C.抽象行政行为可以单独作为行政复议的审查对象
- D.申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请
29. 孙某对县公安局作出的行政拘留 10 日的决定不服，可以向_____申请行政复议。
- A.该县政府 B.该县监察委员会

- C.该县法院
D.该县检察院
30. 郑某在自己老家开了一家小饭馆,营业一段时间后,当地税务部门依法要求他缴纳税费 1000 元。郑某认为同条街道的所有饭馆都只需要缴纳 500 元税费,对自己的应缴税费不服,这时他可以:
- A.提起行政诉讼,从而不缴纳税金
B.先缴纳税金,然后提起行政复议
C.因诉讼而减免税金
D.暂不缴纳税金,待诉讼结束后再缴纳
31. 对于行政诉讼案件,人民法院审查的是:
- A.被诉行政行为的合法性
B.被诉行政行为的科学性
C.被诉行政行为的便捷性
D.抽象行政行为的合理性
32. 行政案件经过行政复议,复议机关维持原具体行政行为。若被处理人提起行政诉讼,则行政诉讼的被告是:
- A.作出原具体行政行为的行政机关
B.复议机关
C.复议机关的上级行政机关
D.作出原具体行政行为的行政机关和复议机关
33. 行政案件涉及款额_____元以下的,人民法院审理第一审时可以适用简易程序。
- A.1000
B.2000
C.3000
D.5000
34. 在行政复议中可作为复议依据,在行政诉讼中则只作为审判参照的是:
- A.行政规章
B.地方性法规
C.行政法规
D.单行条例、自治条例
35. 王某因公安人员违法使用武器而死亡。下列人员中,无权申请国家赔偿的是:
- A.王某的养子
B.王某的父亲
C.王某的岳父
D.与王某有扶养关系的继子

36. 王某被县市场监督管理局处以 3 万元罚款，他不服处罚，向县政府申请行政复议，县政府调查后作出罚款 2 万元的复议决定。假如该处罚决定后来被认定违法，则承担赔偿责任的机关是：
- A. 市人民政府
- B. 县市场监督管理局
- C. 县政府
- D. 县政府、县市场监督管理局共同承担
37. 以下关于公安机关性质的说法，错误的是：
- A. 公安机关是兼有执法职能的行政机关
- B. 公安机关是具有武装性质的行政机关
- C. 公安机关的性质是由其职能决定的
- D. 公安机关是人民民主专政的重要工具
38. 关于公开工作和秘密工作的关系，下列说法不正确的是：
- A. 秘密工作与公开工作是相辅相成的
- B. 秘密工作需要公开工作进行掩护，秘密工作寓于公开工作之中
- C. 鉴于工作对象的特殊性，公安工作应以秘密工作为主，公开工作为辅
- D. 公开工作需要秘密工作做后盾，并为秘密工作创造条件
39. 社会治安综合治理要坚持“打防结合、预防为主”的原则，加强基层基础工作，增强全社会的_____能力。
- A. 严打和治理
- B. 预防和控制犯罪
- C. 专政和民主
- D. 管理和监督
40. 公安工作的根本态度是：
- A. 一切为了群众
- B. 一切依靠群众
- C. 从群众中来，到群众中去
- D. 一切从实际出发
41. 关于“严肃与谨慎相结合”的公安政策，下列说法不正确的是：
- A. 它是指导各项公安工作的一项重要公安政策

- B.严肃与谨慎两者辩证统一、相辅相成，是不可分割的整体
- C.贯彻这一政策，就是要坚持“稳、准、狠”
- D.片面强调严肃，容易犯扩大化的错误
42. 下列属于《中华人民共和国人民警察法》规定的人民警察应履行的职责有：
- A.管理集会、游行、示威活动 B.组织实施消防工作
- C.促进民族区域经济建设 D.打击境外武装势力
43. 对被盘问人的继续盘问时间自_____之时起不超过 24 小时。
- A.被盘问开始 B.安全检查结束
- C.被关进候问室 D.带至公安机关
44. 民警韩某在追捕一名犯罪嫌疑人时，遇到市民魏某开车路过。下列说法错误的是：
- A.韩某可以优先使用魏某的汽车
- B.韩某使用后应当及时归还魏某的汽车
- C.韩某所在的公安机关应当向魏某支付适当的费用
- D.如果韩某使用车辆造成了损失，应由韩某所在的公安机关予以补偿
45. 甲县乙镇公安派出所的人民警察朱某在治安巡查期间，路遇精神病人孙某欲持刀砍杀路人，朱某当场对其采取了保护性约束措施，拟将其送至指定场所加以监护，则应当报请_____批准。
- A.乙镇公安派出所所长 B.甲县公安局
- C.乙镇人民政府 D.甲县人民检察院
46. 关于人民警察的义务，下面说法错误的是：
- A.应当积极参加抢险救灾和社会公益工作
- B.对公民的报警案件，应当及时查处
- C.对公民提出解决纠纷的要求，应当给予帮助
- D.遇到公民处于危难情形的，应当立即向所属机关报告

47. 人民警察遇有危害公民人身安全的其他行为,_____经警告无效可以使用驱逐性、制服性警械。
- A.情况紧急的 B.属于严重暴力犯罪的
- C.已命令在场无关人员躲避的 D.需要当场制止的
48. 根据《中华人民共和国人民警察使用警械和武器条例》的规定,民警在审讯犯罪嫌疑人时,遇有犯罪嫌疑人可能自伤的,_____。
- A.可以使用约束性警械 B.应当使用约束性警械
- C.可以使用制服性警械 D.应当使用制服性警械
49. 对以暴力方法抗拒或者阻碍人民警察依法履行职责,危及人民警察生命安全的:
- A.可以使用警械
- B.经警告无效的,可以使用武器
- C.经上一级公安机关批准,可以使用武器
- D.经本级公安机关负责人批准,可以使用武器
50. 民警张某违法使用警械,造成违法嫌疑人受伤。张某所属机关应当依照《国家赔偿法》的有关规定给予违法嫌疑人:
- A.赔偿 B.补偿
- C.追偿 D.抚恤

二、多项选择题 (20 题, 每题 1.5 分, 共 30 分。少选且选择正确的每个选项得 0.3 分)

51. 张某下班途中被一歹徒尾随,歹徒将其皮包抢去后,持刀逼住张某的喉部要其交出银行卡密码,张某不从歹徒持刀便刺,张某情急中夺过匕首,将歹徒刺伤。关于本案的处理,正确的是:
- A.张某构成伤害罪 B.张某属于正当防卫
- C.张某属于防卫过当 D.张某不负刑事责任
- E.张某构成过失犯罪

52. 依据《刑法》规定，对下列哪些罪犯不得假释？
- A. 甲因盗窃罪被判 15 年有期徒刑
 - B. 乙系累犯被从重判处 5 年的有期徒刑
 - C. 丙因受贿被判处无期徒刑
 - D. 丁因抢劫罪被判处 12 年有期徒刑
 - E. 戊因强奸罪被判处 5 年有期徒刑
53. 刑事犯罪中的“当事人”包括：
- A. 当事人
 - B. 辩护人
 - C. 犯罪嫌疑人
 - D. 附带民事诉讼的原告人和被告人
 - E. 证人
54. 关于行政许可的设定，下列说法正确的有：
- A. 尚未制定法律的事项，行政法规可以设定行政许可
 - B. 国务院可以采用发布决定的方式设定行政许可
 - C. 尚未制定法律、行政法规的事项，地方性法规可以设定行政许可
 - D. 因行政管理需要，省、自治区、直辖市、副省级市人民政府规章可以设定临时性的行政许可
 - E. 临时性行政许可实施满二年需要继续实施的，应当提请制定地方性法规设定行政许可
55. 国务院颁布的行政法规，可以设定的行政处罚有：
- A. 警告
 - B. 罚款
 - C. 行政拘留
 - D. 没收非法财物
 - E. 吊销企业营业执照
56. 苏某为甲地人，于乙地盗得自行车一辆，骑到丙地销售，买主为丁地人。对苏某的违法行为进行处罚，有管辖权的行政机关为：
- A. 甲地依法享有处罚权的行政机关
 - B. 乙地依法享有处罚权的行政机关

- C.丙地依法享有处罚权的行政机关
- D.丁地依法享有处罚权的行政机关
- E.甲、乙、丙、丁四地共同的上一级行政机关指定管辖
57. 调解处理治安案件，应当查明事实，并遵循_____的原则，注重教育和疏导，促进化解矛盾纠纷。
- A.合法 B.公正 C.自愿 D.及时
- E.准确
58. 根据《治安管理处罚法》第10条的规定，治安管理处罚分为_____种类。
- A.警告、罚款 B.行政拘留
- C.吊销公安机关发放的许可证件 D.限期出境、驱逐出境
- E.没收违法所得、非法财物
59. 在法律、行政法规规定的国家考试中，有下列哪些行为之一，扰乱考试秩序的，给予治安管理处罚？
- A.组织作弊的
- B.为他人组织作弊提供作弊器材或者其他帮助的
- C.为实施考试作弊行为，向他人非法出售、提供考试试题、答案的
- D.代替他人参加考试的
- E.让他人代替自己参加考试的
60. 行政强制执行过程中，有下列_____情形之一的，中止执行。
- A.当事人履行行政决定确有困难的
- B.第三人对执行标的主张权利，确有理由的
- C.当事人暂无履行能力的
- D.行政机关认为需要中止执行的
- E.执行标的灭失的

61. 下列情形中，当事人可以申请行政复议的有：
- A.对行政机关作出的限制人身自由措施决定不服的
 - B.对行政机关作出的扣押财产的强制措施决定不服的
 - C.对行政机关作出的冻结财产的强制措施决定不服的
 - D.对被采取的管制措施不服的
 - E.对被采取的拘役措施不服的。
62. 下列不属于行政诉讼受案范围的有：
- A.国防、外交等国家行为
 - B.行政机关对行政机关工作人员的奖惩决定
 - C.不具有强制力的行政指导行为
 - D.行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定
 - E.法律规定由行政机关最终裁决的行政行为
63. 下列属于行政诉讼的证据的有：
- A.视听资料
 - B.电子数据
 - C.鉴定意见
 - D.勘验笔录
 - E.现场笔录
64. 下列情形中，国家需要承担行政赔偿责任的有：
- A.公安民警违法行政拘留公民甲一天
 - B.受公安委托执法的协警殴打路人乙
 - C.公安民警为帮朋友讨说法而将公民丙扣留某宾馆一天
 - D.税务局工作人员违法吊销丁企业营业执照
 - E.公民戊在朋友醉酒驾驶被查后故意冒充是自己驾驶导致被拘留
65. 公安专业工作的特点是：
- A.危险性
 - B.易腐蚀性
 - C.复杂性
 - D.艰苦性
 - E.服务性

66. 人民警察的下列工作内容体现了公安机关民主职能的有：
- A. “大走访”开门评警活动
 - B. “大接访”信访接待活动
 - C. 处置治安群体性事件
 - D. 核发出入境证件
 - E. 抗震救灾
67. 公安工作的内容是由_____确定的，必须按照党的政策和国家法律来实施。
- A. 国家安全形势
 - B. 社会治安状况
 - C. 法律
 - D. 政策
 - E. 公安法规
68. 为维护社会治安秩序，公安机关的人民警察对有违法犯罪嫌疑的人员，经出示相应证件，可以当场盘问、检查，经盘问、检查，有下列_____情形之一的，可以将其带至公安机关，经该公安机关批准，对其继续盘问。
- A. 被指控有犯罪行为的
 - B. 有现场作案嫌疑的
 - C. 有作案嫌疑身份不明的
 - D. 携带的物品有可能是赃物的
 - E. 形迹可疑的
69. 公安机关依法实行现场管制时，可以采取必要的手段强行驱散，并对拒不服从的人员：
- A. 追究刑事责任
 - B. 强行带离现场
 - C. 立即予以拘留
 - D. 立即予以逮捕
 - E. 移送司法机关
70. 下列属于警械的有：
- A. 脚镣
 - B. 特种防暴枪
 - C. 高压水枪
 - D. 催泪弹
 - E. 手枪

三、判断题（20题，每题1分，共20分）

71. 凡是在我国犯罪的都适用我国刑法。

72. 王某看到邻座的李某睡着了，于是将李某钱包里的 1000 元现金拿走了。王某的行为构成抢劫罪。
73. 适用速裁程序审理刑事案件，不得简化被告人最后陈述意见的程序。
74. 设定和实施行政许可，应当遵循公开、公平、公正、非歧视的原则。
75. 行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。
76. 根据《中华人民共和国行政处罚法》，当事人主动消除或者减轻违法行为危害后果的，应当依法从轻或者减轻行政处罚。
77. 公安机关及其人民警察办理治安案件，禁止对违反治安管理行为人打骂、虐待或者侮辱。
78. 治安管理处罚由县级以上地方人民政府公安机关决定；其中警告、五百元以下的罚款可以由公安派出所决定。
79. 按照《治安管理处罚法》的规定，行政拘留处罚合并执行的，最长不超过二十日。
80. 行政强制措施只能由法律、行政法规、地方性法规设定。
81. 行政复议是一种依申请的行政行为。
82. 根据我国《行政诉讼法》的规定，高级人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。
83. 在行政诉讼中，被告对其所做行政行为的合法性负有举证责任，原告可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，被告不能免除相应的举证责任。
84. 国家赔偿以支付赔偿金为主要方式。
85. 全心全意为人民服务是公安机关的宗旨，它是由邓小平同志对毛泽东思想继承和发展后最早明确提出来的。
86. 公安机关的基本任务是维护国家安全和社会稳定。
87. 负责维护交通设施、交通秩序，进行交通管理、处理交通事故的警察称为交通警察。
88. 人民警察的活动准则，只存在于各地方法律法规之中。

89. 人民警察在非工作时间只要没有着制服,遇到其职责范围内的紧急情况,可以不履行职责。
90. 人民警察制止违法犯罪行为时只能使用警械和武器。